

DERECHOS REALES

Corresponde analizar previamente la clasificación de los derechos en: Derechos patrimoniales y Derechos extrapatrimoniales.

Son Derechos extrapatrimoniales los que no tienen contenido económico: Estos derechos no son mensurables en dinero aunque a veces pueden generar una acción de daños y perjuicios, cuando son vulnerados

Son Derechos patrimoniales aquellos que tienen contenido económico: Derechos Personales, Derechos Intelectuales y Derechos Reales

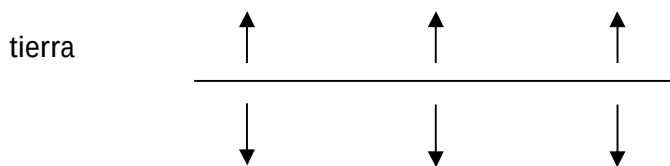
El CCCN define a los derechos reales y dice que: “El derecho real es el poder jurídico, de estructura legal, que se ejerce directamente sobre su objeto, en forma autónoma y que atribuye a su titular las facultades de persecución y preferencia y las demás previstas en este Código.”

Es un derecho absoluto, de contenido patrimonial, cuyas normas sustancialmente de orden público, establecen entre una PERSONA (SUJETO ACTIVO) y una COSA (OBJETO) una relación inmediata, que previa publicidad obliga a la SOCIEDAD (SUJETO PASIVO) a abstenerse de realizar cualquier acto contrario al mismo (obligación negativa – no hacer), naciendo para el caso de violación una acción real y que otorga a sus titulares las ventajas inherentes al derecho de persecución y de preferencia.

NOTAS CARACTERÍSTICAS:

- **EXCLUSIVIDAD:** viene del Derecho Romano

Profundidad y Altura, que se ha morigerado con el pasar del tiempo, las diversas legislaciones y el avance de la ciencia y la tecnología.



- **DE ESTRUCTURA LEGAL:** la regulación de los derechos reales en cuanto a sus elementos, contenido, adquisición, constitución, modificación, transmisión, duración y extinción es establecida **sólo por la LEY**. No tiene valor la configuración de un derecho real no previsto en la Ley, o la modificación de su estructura.
- **PERSECUCIÓN Y PREFERENCIA:** el derecho real atribuye a su titular la facultad de perseguir la cosa en poder de quien se encuentra, y de hacer valer su preferencia con respecto a otro derecho real o personal que haya obtenido oponibilidad posteriormente.

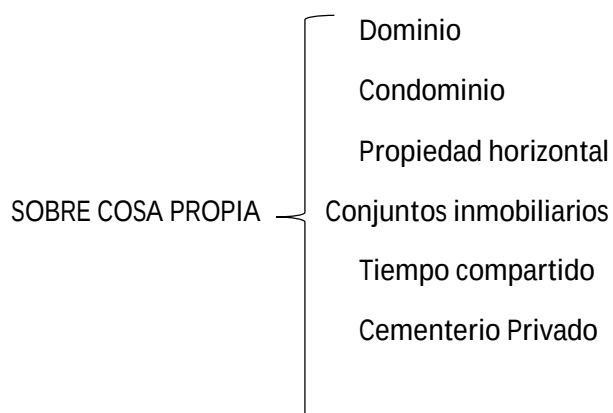
DIFERENCIA ENTRE DERECHOS REALES Y PERSONALES

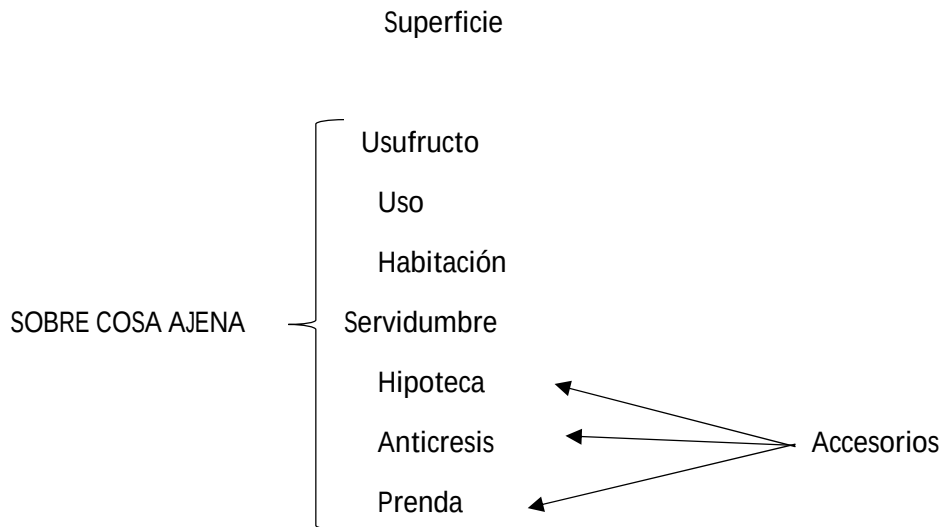
REALES	PERSONALES
Son perpetuos no se extinguen por el transcurso del tiempo	Se extinguen por el transcurso del tiempo
Tienen dos elementos: la persona o titular del derecho y la cosa sobre la cual se ejerce el derecho	Tienen tres elementos: sujeto activo o acreedor, sujeto pasivo o deudor y la prestación
Son excluyentes se ejercen contra todas las personas que pudiesen querer perturbar el derecho real. Dan un derecho de persecución y preferencia.	Son relativos se tienen contra el o los deudores y sus sucesores universales
Están determinados por Ley, las partes no pueden crear derechos reales	Son ilimitados, las partes pueden crear tantos como crean convenientes y deben someterse a ello como a la Ley misma

DIFERENCIA ENTRE DERECHOS REALES Y LOS DERECHOS INTELECTUALES

REALES	INTELECTUALES
Son perpetuos no tienen limitación en el tiempo	Se tienen por el tiempo que la Ley les acuerda
Son solamente de contenido patrimonial	Tienen contenido patrimonial y comprende además el derecho moral de autor que no se extingue con el transcurso del tiempo
Se ejercen sobre cosas	Se ejercen sobre creaciones del intelecto

CLASIFICACION DE LOS DERECHOS REALES



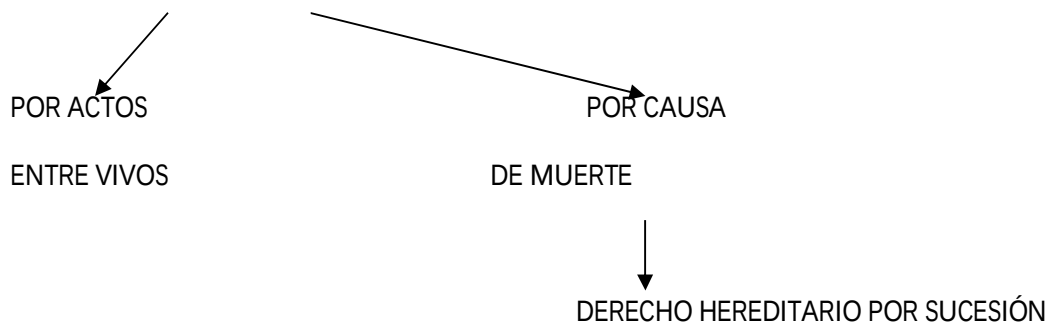


Con relación al dueño de la cosa los DERECHOS REALES SOBRE COSA AJENA constituyen **CARGAS O GRAVÁMENES REALES**.

Los Derechos Reales son **PRINCIPALES**, excepto los accesorios de un CRÉDITO en función de GARANTÍA.

Los Derechos Reales se ejercen por la **POSESIÓN**, excepto las servidumbres y la hipoteca.

ADQUISICIÓN:



Los derechos reales son todos principales salvo los accesorios que son la hipoteca, anticresis y la prenda.

ADQUISICION DE DERECHOS REALES

La adquisición por actos entre vivos requiere: título suficiente y modo suficiente.

EL TÍTULO SUFICIENTE es el acto jurídico con la forma establecida por la ley. Tiene por finalidad transmitir o constituir el derecho real. Los otorgantes deben ser capaces y legitimados.

MODO SUFICIENTE: Tradición posesoria para derechos reales que se ejercen por la posesión. Los otorgantes deben ser capaces y legitimados.

La inscripción registral es modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales sobre cosas registrables en casos legalmente previstos.

Los derechos reales se adquieren por:

1-PRESCRIPCION ADQUISITIVA

Es el modo por el cual el poseedor de una cosa adquiere un derecho real sobre ella, mediante la posesión durante el tiempo fijado por la ley.

PRESCRIPCION BREVE. Se requiere: justo título buen fe y 10 años de posesión.

PRESCRIPCION LARGA: 20 años de posesión. No interesa si:

Falta el título, si el título es nulo, si la inscripción es nula, si hay mala fe de la posesión.

Justo título Tiene por finalidad transmitir un derecho que se ejerce por la posesión. Con las formas exigidas para su validez.

Buena fe: Cuando se trata de cosas registrables la buena fe requiere el examen previo de la documentación y constancias registrables, así como el cumplimiento de los actos de verificación pertinente establecidos en el respectivo régimen especial.

2.-TRADICION:

Hay tradición cuando una parte entrega una cosa y la otra la recibe. Requiere actos materiales.

3.- ACTOS POSESORIOS

Son la percepción de frutos, el amojonamiento, las mejoras, la exclusión de terceros, el apoderamiento por cualquier modo que se obtenga.

DIFERENCIAR DOMINIO, POSESIÓN Y TENENCIA:

- **DOMINIO:** DERECHO REAL: TÍTULO + MODO
- **POSESIÓN:** LA COSA (CORPUS) + ANIMO DE DUEÑO
- **TENENCIA:** TENER LA COSA

DERECHOS REALES SOBRE COSA PROPIA

DOMINIO PERFECTO

CONCEPTO

El dominio perfecto es el derecho real que otorga todas las facultades de usar, gozar y disponer material y jurídicamente de una cosa, dentro de los límites previstos en la ley.

CARACTERES

PERPETUO: sin límite en el tiempo.

EXCLUSIVO: No puede tener más de un titular. La excepción es el condominio.

EXCLUYENTE: Puede excluir a extraños.

EXTENSION: comprende los objetos que forman un todo con ella o son sus accesorios.

El dominio de una cosa Inmueble se extiende **al subsuelo y al espacio aéreo**, en la medida en que su aprovechamiento sea posible.

CONDOMINIO.

CONCEPTO

Es el derecho real de propiedad sobre una cosa que pertenece en común a varias personas y que corresponde a cada una por una parte indivisa.

La parte de los condóminos se presumen iguales, excepto que a la ley o el título dispongan otra proporción.

Los condóminos pueden convenir el uso y goce alternado de la cosa común o que se ejercite de manera exclusiva y excluyente sobre determinadas partes materiales

FACULTADES

Cada condómino puede enajenar o gravar su parte indivisa. Los acreedores pueden embargarla y ejecutarla.

DIVISION DE CONDOMINIO

Todo condómino puede pedir la partición.

Se aplican las normas de la herencia.

Pueden convenir suspender la partición por un plazo que exceda de 10 años.

PROPIEDAD HORIZONTAL

CONCEPTO

La propiedad horizontal es el derecho real que se ejerce sobre un inmueble propio, que otorga a su titular facultades de uso goce y disposición material o jurídica, que se ejercen sobre privativas y sobre partes comunes de un edificio.

CONSTITUCION

A los fines de la división jurídica del edificio, el titular de dominio o los condóminos deben redactar, por **escritura pública**, el **reglamento** de propiedad horizontal, que debe **inscribirse en el registro** inmobiliario.

El reglamento de propiedad horizontal se integra al título suficiente sobre la unidad funcional.

El derecho real de propiedad horizontal nace con la adjudicación de las unidades funcionales o la primera venta.

CONSORCIO DE PROPIEDAD HORIZONTAL

El consorcio de propietarios de las unidades funcionales CONSTITUYE LA PERSONA JURÍDICA CONSORCIO. Tiene su domicilio en el inmueble. Sus órganos son la asamblea, el consejo de propietarios y el administrador.

Su capacidad es limitada a la satisfacción de los intereses comunes de los consorcistas.

PREHORIZONTALIDAD

Son contratos sobre unidades funcionales celebrados antes de la constitución de la propiedad horizontal.

Se requiere un seguro obligatorio a favor del adquirente que cubra el riesgo del fracaso de la operación.

NUEVOS DERECHOS REALES

EL CCCN CONFIGURA COMO NUEVOS DERECHOS REALES AUTONOMOS:

CONJUNTOS INMOBILIARIOS.

Concepto

Son conjuntos inmobiliarios los clubs de campo, barrios cerrados privados, parques industriales, empresariales y náuticos.

Todos los conjuntos inmobiliarios se someten a la normativa del derecho real de propiedad horizontal.

CARACTERISTICAS

Cerramiento, partes comunes y privativas, estado de indivisión forzosa y perpetua de partes comunes, reglamento y entidad jurídica que nucleee a los propietarios.

Conforman un derecho de propiedad horizontal especial.

TIEMPO COMPARTIDO.

Se considera que existe compartido si uno o más bienes están afectados a su uso periódico y por turnos, para alojamiento, hospedaje, comercio, turismo, industria u otros fines y para brindar las prestaciones compatibles con su destino.

AFECCION

En caso de inmuebles debe afectarse al aprovechamiento periódico y por turnos, por escritura pública inscrita en el Registro de la Propiedad.

Es un derecho real sobre cosa propia.

Cementerios privados

Se consideran a los inmuebles de propiedad privada afectados a la inhumación de los restos humanos.

Debe otorgarse escritura de afectación que se inscribe en el Registro junto con el reglamento de administración y uso.

A partir de su habilitación no puede alterar su destino ni puede ser gravado con derechos de garantía.

SUPERFICIE

Es el derecho real temporario que se constituye sobre un inmueble ajeno que otorga a su titular la facultad de uso y goce y disposición material y jurídica del derecho de plantar, forestar y construir o sobre lo plantado, construido o forestado.

Plazo no puede exceder de 70 años para construcciones y de 50 para forestaciones o plantaciones.

Están legitimados para constituirlo los titulares de derecho de dominio, condominio propiedad horizontal.

DERECHOS REALES SOBRE COSA AJENA

USUFRUCTO

Es el derecho real de usar y gozar y disponer jurídicamente de un bien ajeno sin alterar su sustancia.

Puede ejercerse sobre la totalidad, una parte indivisa o material de la cosa.

USO

Es el derecho real que consiste en usar y gozar de una cosa ajena, su parte material o indivisa, en la extensión y con los límites establecidos en el título sin alterar su sustancia.

HABITACION

La habitación es el derecho real que consiste en morar en un inmueble ajeno construido o en arte material de él sin alterar su sustancia.

SERVIDUMBRE

Es el derecho real que se establece entre dos inmuebles y que concede al titular del inmueble dominante determinada utilidad sobre el inmueble sirviente ajeno.

Se constituye por escritura pública y se inscribe en el registro de la Propiedad inmueble para publicidad y oponibilidad a terceros.

DERECHOS REALES DE GARANTIA

HIPOTECA

Es el derecho real de garantía que recae sobre uno o más inmuebles que continúan en poder del constituyente y que otorga al acreedor ante el incumplimiento del deudor, las facultades de persecución y preferencia para cobrar sobre su producido el crédito garantizado.

ANTICRESIS

Es el derecho real de garantía que recae sobre cosas registrables, individualizadas, cuya posesión se entrega al acreedor o un tercero designado por las partes a quien se autoriza a percibir los frutos para imputarlos a una deuda.

PRENDA

Es el derecho real sobre cosas muebles no registrables o créditos.

Constitución

Por instrumento público o privado y tradición al acreedor prendario o un tercero (casa de empeño)

Prenda con registro: Es para asegurar el pago de una suma de dinero, o el cumplimiento de cualquier clase de obligación. Los bienes quedan en poder del deudor

:
: